

RECURSO CÍVEL Nº 5075847-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RATEIO.COM COBRANCAS LTDA. (EXEQUENTE)

RECORRIDO: MONICA PEREIRA DA SILVA BARBOZA (EXECUTADO)

RECORRIDO: CLAUDIO DE ASSIS MARIA (EXECUTADO)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. SENTENÇA EXTINTIVA PELA ILEGITIMIDADE DA CEF E PELA INCOMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO FRENTE A PESSOAS PRIVADAS DIVERSAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 18 TRRJ. PRESENÇA DE REGISTRO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO NO RGI. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE SATISFAÇÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO SEQUER CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5075847-11.2024.4.02.5101

510015054268 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5075847-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: RATEIO.COM COBRANCAS LTDA. (EXEQUENTE)

RECORRIDO: MONICA PEREIRA DA SILVA BARBOZA (EXECUTADO)

RECORRIDO: CLAUDIO DE ASSIS MARIA (EXECUTADO)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela parte autora contra sentença que julgou extintos sem resolução de mérito os pedidos em ação de execução para cobrança de cotas condominiais em atraso.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de ação de execução ajuizada por RATEIO.COM COBRANCAS LTDA. em face de MONICA PEREIRA DA SILVA BARBOZA, CLAUDIO DE ASSIS MARIA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF em que pretende o recebimento de cotas condominiais referente à unidade 101 do bloco 52, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIBRALTAR GARDEN (1.1).

No caso dos autos, o imóvel indicado encontra-se dado em garantia em contrato de financiamento por alienação fiduciária. Veja-se (1.11, p. 5):

R - 1 - M - 59232 - COMPRA E VENDA: Prenotação nº 75658, aos 18/11/2022. Pelo instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária, de 17/11/2022, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, na forma do artigo 61 e seus parágrafos, da Lei nº 4.380/64, a proprietária **VENDEU** o imóvel objeto desta matrícula pelo preço de **R\$ 59.940,00** a **GEORGE DOS SANTOS BARROZA**, porteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 079.948.537-30, e sua mulher **MONICA PEREIRA DA SILVA BARROZA**, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.047.737-33, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, ambos brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Kharum nº 37, Bangú, nesta cidade. Base de cálculo do imposto de transmissão: **R\$ 106.580,45**, certificado declaratório de isenção nº 2521419 (Lei nº 2.277/94, art. 8, par. único I, com redação dada pela Lei nº 3.335/2011). Registro concluído aos 20/12/2022, por Mathews Conceição, Mat. TJRJ 94-23848. Selo de fiscalização eletrônica nº EDVA 71761 OES.

R - 2 - M - 59232 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: Prenotação nº 75658, aos 18/11/2022. Pelo mesmo instrumento referido no R-1, o imóvel objeto desta matrícula foi **ALIENADO FIDUCIARIAMENTE**, na forma da Lei nº 9.514/97, à **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, com sede em Brasília, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04, em garantia de dívida de **R\$ 56.943,00**, a ser paga em 420 prestações mensais, calculadas pelo Sistema de Amortização SAC, sobre as quais incidirão juros à taxa nominal de 6,0000% ao ano, correspondente a taxa efetiva de 6,1678% ao ano, sendo a primeira prestação, composta de parcela de amortização, juros e demais encargos, no valor de R\$ 474,33, com vencimento para 19/12/2022. Valor do imóvel para fins de leilão extrajudicial: R\$ 104.000,00. Demais condições constam do instrumento. Registro concluído aos 20/12/2022, por Mathews Conceição, Mat. TJRJ 94-23848. Selo de fiscalização eletrônica nº EDVA 71762 IHA.

Nessas circunstâncias, a Caixa Econômica Federal não responde pelas contribuições condominiais que recaiam (dívidas passadas) ou que venham a recair (dívidas futuras) sobre o imóvel.

De fato, o artigo 27, §8º da Lei nº 9.514/1997 traz disposição específica acerca da responsabilidade pelo pagamento das referidas cotas:

Lei nº 9.514/1997

Art. 27

[...]

*§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. **(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)***

Do mesmo modo, o artigo 1.368-B, do Código Civil dispõe que o credor fiduciário somente passará a responder pelo pagamento daquelas despesas somente quando se tornar proprietário pleno do bem mediante a consolidação da propriedade para si. Veja-se:

Código Civil

*Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. **(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)***

*Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitado na posse direta do bem. **(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)***

Como não há demonstração da consolidação da propriedade ao credor fiduciário (CEF), o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira é a medida que se impõe.

Nesse sentido, vale citar o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se, com nossos destaques:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8º, DA LEI Nº 9.514/1997. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a

responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.

4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem.

5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa).

6. Na hipótese, **o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel**, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.696.038/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Por outro lado, compete à Justiça Federal decidir sobre o interesse jurídico da União, suas autarquias e empresas públicas, conforme Enunciados do Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 150: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" e na SÚMULA 254: "A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual".

Por todo o exposto:

a) INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com relação à Caixa Econômica Federal, nos termos do artigo 330, inciso II, c/c artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil; e

b) JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação às partes MONICA PEREIRA DA SILVA BARBOZA e CLAUDIO DE ASSIS MARIA, em razão da incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, à vista do disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995.

VOTO

A Lei 10.259/01 determina no seu art. 5º que apenas há nos juizados federais recurso de sentença definitiva e não sentença extintiva sem análise de mérito. No entanto, o Enunciado 18 das TRRJ indica que poderá ser aceito recurso de sentença que impugne extinção não meritória, quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição:

Enunciado 18 - Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.

Pois bem, o cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a CEF seria parte legítima para responder como devedora em cobrança de cotas condominiais inadimplidas em tela.

Sabe-se que as taxas condominiais constituem obrigações *propter rem*, cuja responsabilidade pelo pagamento é do proprietário, que tem o direito real sobre o imóvel, nos termos dos arts. 1.336, I, c/c 1.345 do Código Civil. Isso significa dizer que tais obrigações aderem à coisa, permitindo sejam elas exigidas apenas do proprietário, que assume inclusive as dívidas anteriores do imóvel.

Sobre o tema, vide julgado do Colendo STJ que reflete o entendimento consolidado da Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO - TAXAS CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ADJUDICAÇÃO - ADQUIRENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- Na linha da orientação adotada por esta Corte, o adquirente, em adjudicação, responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o imóvel adjudicado, tendo em vista a natureza propter rem das cotas condominiais.

No entanto, tratando-se de imóvel submetido à alienação fiduciária, aplica-se o artigo 27, § 8º, da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe:

"Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse."

De acordo com a jurisprudência do STJ, nos contratos de **alienação fiduciária**, a responsabilidade pelo pagamento das despesas **condominiais** recai sobre o devedor fiduciante somente enquanto estiver na posse direta do imóvel.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do bem.

2.

No caso em exame, ficou constatado pelo Tribunal de origem que a posse do imóvel não é exercida pela instituição financeira recorrida, sendo descabida, desse modo, a transferência da obrigação pelas despesas condominiais.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1796061/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressaltando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1485972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. ART. 27, § 8º, DA LEI Nº 9.514/1997.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor fiduciário, no contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, tem responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais juntamente com o devedor fiduciante.

3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel.

4. O credor fiduciário somente responde pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel se consolidar a propriedade para si, tornando-se o possuidor direto do bem.

5. Com a utilização da garantia, o credor fiduciário receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem (por causa da coisa).

6. Na hipótese, o credor fiduciário não pode responder pelo pagamento das despesas condominiais por não ter a posse direta do imóvel, devendo, em relação a ele, ser julgado improcedente o pedido.

7. *Recurso especial provido.*

(REsp 1696038/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

No caso concreto, de fato, a certidão da matrícula do imóvel que instrui a petição inicial comprova **a averbação de contrato de alienação fiduciária ou de arrendamento**.

Importante ressaltar que esta Turma entende que, na hipótese de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento, a responsabilidade da CEF pelas despesas condominiais é afastada desde que o respectivo contrato esteja registrado no RGI.

Como bem entendeu a sentença, o artigo 27, §8º da Lei nº 9.514/1997 traz disposição específica acerca da responsabilidade pelo pagamento das referidas cotas:

Lei nº 9.514/1997

Art. 27 [...]

*§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. **(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)***

Dessa forma, entendo que a sentença está correta e deve ser mantida em seus exatos termos, não havendo legitimidade da CEF para a execução em tela e não sendo a Justiça Federal competente para executar dívidas de pessoas privadas diversas de empresas públicas.

Desse modo, não está presente a ressalva do Enunciado 18 da TRRJ e portanto não há negativa de jurisdição que poderia determinar a anulação da sentença extintiva.

Pelo exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.